

1505709-68.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505709-68.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505709-68.2022.8.26.0228, c. 387/22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064022/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 23456007 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2064022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

THIAGO RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal, porque no 08 de março de 2022, por volta das 07h40, nas proximidades da Rua José Prado Montoro, Campo Grande, São Paulo - SP, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça com emprego de um simulacro de arma de fogo, 01 bolsa contendo 01 cartão de crédito Nubank, e 01 veículo Fiat/Toro, placas BUD8C66, pertencentes à vítima S. L. B. d. A.
A denúncia foi recebida em 29 de março de 2022 (fls. 79/83). O réu foi citado

(fls.125) e apresentou resposta à acusação (fls. 128).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e três testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo a seguir o réu interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Em relação às penas, pleiteou a elevação pelo reconhecimento da agravante da reincidência, sem compensação com a reincidência, e a fixação do regime fechado.

A defesa pugnou pela manutenção das penas no mínimo legal, compensação entre reincidência e confissão e detração.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente.

A vítima afirmou que na data dos fatos estacionou seu veículo na frente de sua empresa e ao abrir a porta do veículo para descarregar alguns objetos e foi abordada por dois homens que, mediante emprego do simulacro de fls. 88, anunciaram o roubo, ordenando que entregasse a chave do carro. Um dos indivíduos apontou a arma em sua direção e fez um movimento como se estivesse carregando o armamento e ordenou que entrasse no veículo. Implorou para não a levarem e o roubador armado perguntou como ligava o veículo. Mostrou como ligava o veículo e, em seguida, empreenderem fuga levando o automóvel e sua bolsa. Tem uma empresa de entregas no local dos fatos e alguns funcionários estavam presentes no momento do roubo, sendo que fizeram acompanhamento com motocicletas. Pouco depois eles ligaram avisando que um indivíduo havia sido abordado. Recuperou o carro com danos. Não recuperou um dos cartões de crédito. Foi ao Distrito Policial, onde lhe foram apresentados dois indivíduos, tendo reconhecido um deles com absoluta certeza. Reconheceu o réu em audiência sem hesitações.

A testemunha A. afirmou que estava transitando com seu veículo quando observou na contramão de direção um veículo Fiat/ Toro em alta velocidade. Tal veículo virou para a direita e se deparou com uma viatura da PM, momento em que retornou rapidamente em marcha ré e colidiu com seu automóvel na parte traseira. O passageiro do Fiat/ Toro prontamente fugiu, mas o motorista ainda tentou acionar o automóvel para fugir, todavia, não sendo possível, iniciou a fuga a pé.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo Toro ingressando na via em que estavam em alta velocidade. Ao avistar a viatura, o motorista freou bruscamente e passou a conduzir em marcha ré. O passageiro abriu a porta e iniciou fuga a pé, sendo perseguido pelo policial Adriano. Na fuga o indivíduo dispensou um objeto que foi recuperado, constatando que se tratava de um simulacro. O motorista, o réu, ainda tentou fugir com o veículo, mas não conseguiu, vindo a também desembarcar, mas foi seguido pelo policial Otavio, até que foi abordado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ele confessou. Não o conheciam anteriormente.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

O conjunto probatório carreado aos autos autoriza o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Assim, há prova suficiente quanto à autoria delitiva em desfavor do réu, que foi reconhecido com segurança pela vítima. Vale destacar que a vítima narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, inclusive quanto ao momento da abordagem, realizada pelo réu e seu comparsa, e o emprego de uma arma de fogo pelo comparsa, não havendo qualquer elemento a infirmar suas palavras.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas

é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade." (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES)

Além disso, a testemunha Alexandre detalhou sobre o momento em que avistou o veículo Fiat/ Toro em alta velocidade, vindo, na sequência, a colidir com seu automóvel após avistarem uma viatura e empreenderem fuga em marcha ré. Apontou ainda que o motorista acabou sendo detido

E os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Ademais, o próprio réu confessou a prática delitiva, o que se encontra em conformidade com as demais provas colacionadas nos autos.

Com efeito, o concurso de agentes restou devidamente demonstrado pelo depoimento da vítima, que narrou detalhadamente a dinâmica fática e as condutas dos roubadores, restando inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, existindo o vínculo psicológico entre os roubadores.

Vale destacar que a testemunha Alexandre e os policiais confirmaram que dois indivíduos desceram e fugiram após a colisão, corroborando-se a versão apresentada pela vítima.

Desta forma, forçosa a condenação do réu nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, que agiu com dolo normal ao tipo, motivo pelo qual as penas permanecerão no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, trata-se de réu reincidente (23ª VC, autos nº 0000843-73.2018.8.26.0635, que transitou em julgado para a defesa em 25/06/2018 - fls. 113/114), e que confessou a prática delitiva. Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

No entanto, o STJ, quando do julgamento do tema 585 em recurso repetitivo (RESP nº

1.341.370-MT) assentou o entendimento de que deve haver compensação de tais circunstâncias. Por tal motivo, tais aspectos devem ser compensados, permanecendo as penas no mínimo legal.

Na terceira fase, em função do concurso de agentes, as penas serão majoradas em 1/3, ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa

Tendo em vista o quantum de pena, a sua reincidência específica e o fato de que se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto quando tornou a delinquir (fls. 119), de rigor a fixação do regime inicial fechado, eis que diverso não se mostra suficiente no presente caso, restando clara sua indiferença aos fins da pena.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, THIAGO RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo cada dia multa no mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevada pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Some-se, ainda, o fato de que se trata de réu reincidente e que tornou a delinquir. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 129.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Comunique-se a presente sentença e o local de prisão à 01ª e à 02ª Varas Criminais do Foro Regional II - Santo Amaro - SP.

Comunique-se à VEC.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de maio de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA